

人徐某某确曾打方向避开站在车头前方的民警，故不宜升格量刑。

第四，数罪并罚的考量。危险驾驶罪与袭警罪侵犯的客体不同，前者危害公共安全，后者扰乱公共秩序，以一罪论处难以评价两种不同性质的驾车行为和主观心态，以数罪论处更为恰当。需要说明的是，如果阻碍检查的行为构成袭警罪，就不应再将该行为作为醉驾的从重情节，如果排除该情节，醉驾行为不构成罪的，就不能按照犯罪处理。本案如在《意见》施行之后判决，因被告人徐某某血液酒精含量为85.7毫克/100毫升，醉驾行为可以不作为犯罪处理，只作为袭警罪的量刑情节。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 胡元吉

综合情节认定伪造国家机关证件罪“情节严重”

—— 魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省南平市中级人民法院(2023)闽07刑终12号刑事裁定书

2. 案由：伪造国家机关证件罪

【基本案情】

2014年下半年的一天，被告人魏某甲带着许某某伪造的10份建设用地批准书等材料找时任某县某镇水利工作站站长的被告人魏某乙，要求其帮忙办理魏某甲等10户人家的《福建省村镇个人住宅建设许可证》（以下简称《住宅建设许可证》），魏某乙明知自己未负责城建所业务，仍到城建所叶某某（已殁）办公室，拿了11份盖好“某县某镇人民政府”公章的空白《住宅建设许可证》

回到水利工作站办公室，并按魏某甲提供的材料，当着魏某甲的面为魏某甲等10户人填写了10本《住宅建设许可证》，并按魏某甲的要求将落款时间写为2006年11月，还交代魏某甲及时去某镇城建所缴纳相关费用。之后，魏某甲违法建房并竣工。2015年，魏某甲等人用上述10本《住宅建设许可证》非法办理了6本村镇个人住宅土地证和34本房屋所有权证。经鉴定，魏某乙填写的《住宅建设许可证》上“某县某镇人民政府”“某县某镇建设管理所”的印文分别与样本是同一枚印章盖印的；检材上的字迹均系魏某乙所写。魏某甲收取魏某丁等建房户200多万元用于建设涉案房产，上述房产按评估基准日2015年1月13日的市场价值为人民币(币种，下同)11475690元，经评估建安工程费为2921940元。魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件的行为，不断引发行政复议和行政诉讼。2021年11月11日、12日，魏某乙、魏某甲分别经民警电话通知后到某县公安局办案中心接受讯问，如实供述了自己的犯罪事实。

【案件焦点】

1. 魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件的行为是否构成伪造国家机关证件罪“情节严重”；2. 魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件犯罪行为是否超过追诉期限。

【法院裁判要旨】

福建省政和县人民法院经审理认为：被告人魏某甲伙同被告人魏某乙伪造国家机关证件达10本，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，二被告人的行为均已构成伪造国家机关证件罪，属情节严重。据此，以伪造国家机关证件罪，分别判处被告人魏某甲有期徒刑三年，并处罚金15000元；被告人魏某乙有期徒刑二年，并处罚金10000元。

魏某甲、魏某乙提出上诉。福建省南平市中级人民法院经审理认为：魏某甲伙同魏某乙共同伪造国家机关证件10本，侵害了国家机关的正常管理活动秩序和信誉，二上诉人的行为均已构成伪造国家机关证件罪且属情节严重。据此，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件的行为是否构成伪造国家机关证件罪“情节严重”以及是否超过追诉期限。

一、魏某甲、魏某乙的行为构成伪造国家机关证件罪“情节严重”

伪造国家机关证件罪“情节严重”的认定存在法律规定的空白地带，法院应当在准确理解案情基础上，评估证件数量、证件属性、伪造次数、非法获利金额、后续危害性等情节的影响力，进行综合认定。

具体到本案中，综合考量魏某甲、魏某乙二人伪造的证件属性、证件数量、后续危害性等情节，足以认定二人伪造国家机关证件犯罪行为属情节严重。首先，从证件属性方面看，魏某甲、魏某乙伪造的国家机关证件《住宅建设许可证》是国家机关城乡规划主管部门为履行城乡规划的行政管理职责颁发的证明，用于证实建房的土地处于当地实际规划许可范围内，系农村建房必需的手续之一，对维护正常城乡规划管理秩序而言非常重要。魏某甲、魏某乙伪造《住宅建设许可证》并使违建房屋顺利竣工，严重破坏了乡村规划秩序，损害了农村良好有序的用地秩序。其次，从证件数量方面分析，在伪造的10本《住宅建设许可证》基础上，魏某甲建房后采取欺骗手段办理了6本国有土地使用权证及34本房产证，产生了大量衍生的伪造的国家机关证件，损害大量国家机关证件的公共信用。再次，从伪造行为后续危害性方面分析，二上诉人伪造《住宅建设许可证》后，魏某甲组织10多名当地不明真相的群众投资建房。上述房产位于进入县城必经的国道边，因建房所需的证件均系伪造，接连引发多次行政复议和行政诉讼，严重影响城建部门正常管理秩序，损害政府信誉。经评估上述房产市场价值为1147万余元，建安工程费为292万余元。上述违法建筑的处置，被非法占用土地的回收利用，不明真相出资参与建房群众经济损失的挽回及该违法建筑竣工后产生的一系列涉及当地维稳和民生的社会问题均难以解决，在当地造成恶劣的政治影响和严重的社会危害。故，魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件的犯罪行为造成了严重危害后果，其行为的危害性明显较单

纯伪造一定数量国家机关证件的犯罪行为更加严重，依法应认定构成伪造国家机关证件罪“情节严重”。

二、魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件犯罪行为未超过追诉期限

只有实施了伪造国家机关证件的目的行为后，犯罪才能成立，该时间节点即追诉起算时间。具体到本案中，正是魏某甲使用其伪造的《住宅建设许可证》建房并办理了涉案房屋房产证的情节，形成了量变到质变的过程，达到了犯罪程度，需要刑法调整。魏某甲持续使用假证的过程是伪造国家机关证件犯罪行为的继续状态，追诉期限从犯罪行为终了之日起计算。本案中，魏某甲自2014年下半年与魏某乙共同伪造了《住宅建设许可证》后使用假证建房，并于2015年1月许使用上述假证办理了相应房产证，逃避行政机关执法检查，持续侵害了国家机关证件的公共信用和正常社会管理秩序，符合犯罪行为继续状态的定义，故二上诉人伪造国家机关证件的行为应从犯罪行为终了之日起计算，即2017年3月初，被国土资源局执法人员在巡查中发现上述用地审批材料虚假之时。同时，其长达两年多次持续使用上述虚假证件逃避行政机关执法检查，破坏城乡规划秩序的行为亦可作为认定“情节严重”的依据。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，魏某甲、魏某乙伪造国家机关证件犯罪行为属“情节严重”，法定最高刑为有期徒刑十年，追诉期限为十年，故对二上诉人伪造国家机关证件犯罪行为的追诉不存在超过追诉期限之嫌。

编写人：福建省南平市中级人民法院 曾倩颖